



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione NONA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Laura Amato

Presidente

dott.ssa Fulvia De Luca

Giudice relatore

dott. Giuseppe Gennari

Giudice

nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. rg. **9310/2019** promosso da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*) nato a Milano il 18/06/1971 con il patrocinio dell'avv. Leda Conti e Paola Verga, elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Milano, via V. Veneto II n.30, come da procura in atti;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (c.f. *C.F._2*) nata a Milano il 26/08/1976 con il patrocinio dell'avv. Emanuela Sironi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via Turati n. 9, come da procura in atti;

RESISTENTE

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 4/7/19 *Parte_1* ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5814/15 resa dal Tribunale di Milano in data 29/4/15 che ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori *Persona_1*, nato il 25/4/07, e *Per_2* nata il 29/8/09, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentazione della frequentazione paterna e quantificazione in Euro 500,00 al mese del contributo indiretto al mantenimento dei figli a proprio carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.

In particolare, allegando comportamenti inadeguati della madre dei minori, *Controparte_1*, e del di lei marito, indice di grave inidoneità genitoriale - in conseguenza dei quali, a partire dal

maggio del 2019, i figli sono di fatto collocati presso di sé, con sospensione della relazione con la madre - ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei minori, con regolamentazione della frequentazione materna, anche all'esito della richiesta CTU psicologica, e revoca del contributo al mantenimento indiretto a proprio carico.

Con memoria difensiva del 2/10/19, si è costituita in giudizio *Controparte_1*, contestando integralmente le avverse allegazioni e deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio. In via riconvenzionale, ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e la regolamentazione della frequentazione paterna.

All'udienza collegiale del 10/10/19, le parti sono comparse personalmente assistite dai rispettivi difensori, confermando il contenuto dei rispettivi atti e fornendo una divergente ricostruzione dei fatti verificatisi tra il 20 ed il 25 maggio del 2019.

In particolare, sebbene la resistente non abbia negato che la sera del 20 maggio, all'esito di una discussione intervenuta tra la stessa ed il figlio minore *Per_1*, il di lei marito sia intervenuto nella discussione afferrandolo per un braccio e colpendolo con due "sberle" sulla spalla destra, la resistente medesima ha escluso che sul braccio del figlio fossero comparsi dei lividi, ciò fino al 23 maggio, giorno in cui, dopo aver trascorso un fine settimana fuori Milano, ha consegnato i figli al padre.

Controparte_1 ha, comunque, ridimensionato il fatto accaduto il 20 maggio, negando che il di lei marito abbia assunto, anche in passato, comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti dei propri figli.

Ha, invece, evidenziato la gravità del comportamento paterno che, a partire dal 23 maggio, le ha impedito di avere contatti con i figli, con grave pregiudizio per gli stessi.

Il Tribunale, rilevata la grave conflittualità esistente tra le parti, che si sono mosse pesanti accuse di inidoneità genitoriale, con reciproche denunce penali, ha disposto CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare, nominando la dott.ssa *Persona_3*

Espletata la CTU, con provvedimento collegiale del 28/4/20, è stato assegnato alle parti termine fino al 13 maggio 2020 per il deposito di note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni.

All'udienza del 13 maggio 2020, tenutasi con modalità cartolari ai sensi dell'art. 83 lett. h) d.l. 18/20, convertito con modificazioni in l. 27/20 ed ulteriormente modificato con d.l. 28/20, verificato il deposito delle note autorizzate di trattazione scritta, il Giudice relatore ha rimesso al Collegio la causa per la decisione.

Con decreto provvisorio collegiale reso il data 14 maggio 2020, il Tribunale ha così provveduto:

“Vanno, preliminarmente, richiamate le conclusioni contenute nella relazione peritale in atti cui il Tribunale aderisce integralmente in considerazione della completezza ed analiticità degli

accertamenti effettuati, con plurimi colloqui clinici con le parti ed i minori e somministrazione di test psicodiagnostici.

Evidenzia il Tribunale che l'accertamento peritale espletato ha confermato la rilevante conflittualità esistente tra le parti il cui rapporto è connotato da modalità relazionali gravemente disfunzionali e da reciproca sfiducia, con continue accuse di inidoneità genitoriale e sostanziale impossibilità di esercitare una genitorialità condivisa.

Come riscontrato in sede di accertamento peritale e di colloqui con i minori tenutisi avanti i Servizi Sociali del comune di Milano, detta conflittualità è causa di grave sofferenza emotiva e di rilevante pregiudizio per i minori che risultano pesantemente coinvolti nel conflitto genitoriale con “coalizioni e triangolazioni”, che alimentano nei minori medesimi sensi di colpa e conflitti di lealtà.

I test psicodiagnostici somministrati ai minori hanno fatto emergere l'esistenza di gravi sofferenze psicopatologiche.

Per_1 ha mostrato un disturbo del pensiero, seppur lieve, ed un assetto depressivo, “...con difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi a fronte di situazioni stressogene. L'immagine di sé è povera e squalificata. Si evidenzia anche un attaccamento a rischio, di tipo disorganizzato. Il grave malessere sperimentato dal ragazzo e la sua difficoltà a controllarlo fanno temere che Per_1 esiti in condotte inadeguate di tipo antisociale...”.

Per_2 ha mostrato una consistente difficoltà emotiva, con preoccupante tendenza a farsi carico dei bisogni altrui, trascurando i propri.

I test psicodiagnostici somministrati alla minore indicano una sofferenza psicopatologica, caratterizzata da un disturbo del pensiero e da un indice di iper vigilanza positivo, “...con un attaccamento di tipo insicuro ed ansioso, indicativo di esperienze di discontinuità ed imprevedibilità...”.

I genitori, seppur autenticamente legati ai figli, non sembrano aver compreso la situazione di grave disagio in cui versano i minori e, comunque, non sono stati in grado di tutelarli dal conflitto e di salvaguardare ai loro occhi la figura dell'altro.

Parimenti non sono stati in grado di consentire ai figli il libero e sereno accesso ad entrambe le figure genitoriali e di cooperare per garantire il diritto dovere di entrambi di partecipare attivamente alla vita ed alla crescita dei figli.

In sostanza, le parti, seppur interessate ai figli e disponibili, sul piano concreto, a provvedere alla loro cura, hanno mostrato importanti limitazioni personali, con problematiche psicopatologiche che incidono sul concreto esercizio della genitorialità, anche con riguardo alla capacità di cogliere i reali bisogni dei minori e di sviluppare negli stessi un “attaccamento sicuro”.

In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, reputa il Collegio che, allo stato, il regime maggiormente tutelante per i minori sia l'affidamento degli stessi all'Ente (territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori, comune di Milano) che assumerà, sentiti genitori, anche tutte le decisioni più importanti relative alla loro salute, istruzione, educazione e residenza abituale.

Considerata la grave criticità e complessità della situazione del nucleo familiare in oggetto e la condizione di disagio e sofferenza in cui versano i minori, si dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, anche in collaborazione con i Organizzazione_1 che effettueranno approfondimenti psicodiagnostici sui minori, prendano in carico il nucleo familiare in oggetto e svolgano un'attenta attività di monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, avviando in favore dei minori medesimi percorsi di sostegno psicologico e psicoterapico, anche di tipo familiare, ed interventi di tipo educativo in contesto paterno e materno, nonché percorsi di sostegno alla genitorialità in favore delle parti, con l'obiettivo della riduzione della conflittualità tra le stesse e del recupero di adeguate competenze genitoriali.

Reputa, altresì, il Collegio, di confermare, allo stato, il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre con ampia frequentazione paterna così come stabilito al capo n. 2 del dispositivo della sentenza n. 5814/15 resa dal Tribunale di Milano: a fine settimana alternati, dal giovedì dopo scuola al martedì mattina; vacanze natalizie, pasquali ed estive secondo il criterio dell'alternanza e per un tempo paritario.

Nonostante tutto quanto sopra evidenziato in punto inadeguatezza genitoriale, la madre è risultata maggiormente in grado di garantire la figura dell'atro genitore e di accompagnarli in una graduale acquisizione di autonomia.

I fatti che hanno coinvolto il marito della resistente, da cui ha avuto origine il presente procedimento e che risultano ancora sub iudice, seppur gravi, sono risultati ridimensionati e circostanziati e, pertanto, non tali, allo stato, fatti salvi gli ulteriori accertamenti ed interventi, anche di tipo educativo domiciliare, delegati ai Servizi Sociali, da incidere sul collocamento dei minori che hanno sempre vissuto in maniera prevalente presso la madre a Milano, ivi stabilendo, anche in ragione della frequentazione di istituti scolastici siti nella medesima città, relazioni sociali ed amicali.

Come da delega di cui sopra, i Servizi Sociali dell'Ente affidatario verificheranno l'effettivo collocamento dei minori presso la madre e la regolarità della frequentazione paterna, avviando con tempestività interventi educativi anche in contesto materno e provvedendo ad un attento

monitoraggio della condizione dei minori e della relazione esistente tra gli stessi e tutte le loro figure di riferimento affettivo, compreso il marito della madre con i medesimi convivente.

Si dispone, comunque, sin d'ora, che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario segnalino con immediatezza al Tribunale ogni situazione di pregiudizio per i minori e provvedano ad eventualmente diversamente regolamentare la frequentazione paterna nell'interesse preminente dei medesimi, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi e dell'andamento dei percorsi di sostegno psicologico e degli interventi educativi avviati in favore del nucleo familiare in oggetto.

Si invitano le parti ad attenersi a tutte le indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, collaborando con gli stessi, avvertendole sin d'ora che in caso di mancata ottemperanza pregiudizievole per i minori, potranno essere adottati nel prosieguo del giudizio ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, provvisoriamente pronunciando, così provvede:

- 1) dispone l'affidamento dei minori Persona_4, nato il 25/4/07, e Per_5 [...] , nata il 29/8/08, all'Ente territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori, comune di Milano, che assumerà, sentiti genitori, anche tutte le decisioni più importanti relative alla loro salute, istruzione, educazione e residenza abituale;*
- 2) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, anche in collaborazione con i Servizi Org_1 della Org_ che effettueranno approfondimenti psicodiagnostici sui minori, prendano in carico il nucleo familiare in oggetto e svolgano un'attenta attività di monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo medesimo, avviando in favore dei minori percorsi di sostegno psicologico e psicoterapico, anche di tipo familiare, ed interventi di tipo educativo in contesto paterno e materno, nonché percorsi di sostegno alla genitorialità in favore delle parti, con l'obiettivo della riduzione della conflittualità tra le stesse e del recupero di adeguate competenze genitoriali;*
- 3) conferma, per il resto, le statuizioni della sentenza n. 5814/15 resa dal Tribunale di Milano del 29/4/15, pubblicata in data 8/5/15;*
- 4) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario segnalino con immediatezza al Tribunale ogni situazione di pregiudizio per i minori;*
- 4) delega sin d'ora i Servizi Sociali dell'Ente affidatario ad eventualmente diversamente regolamentare la frequentazione paterna nell'interesse preminente dei minori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi e dell'andamento dei percorsi di sostegno psicologico ed educativi avviati in favore dei minori medesimi e delle parti;*

5) invita le parti ad attenersi a tutte le indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, collaborando con gli stessi, avvertendole sin d'ora che in caso di mancata ottemperanza pregiudizievole per i minori, potranno essere adottati nel prosieguo del giudizio ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambe le parti;”.

I Servizi Sociali del comune di Milano hanno trasmesso la relazione sugli accertamenti ed interventi delegati in data 15/3/21.

Con provvedimento in data 17 marzo 2021, il Giudice relatore, assegnato alle parti termine fino al 15 aprile 2021 per il deposito di note di conclusive, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Nelle note conclusive depositate in data 15 aprile 2021, parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento dei figli minori all'Ente per la durata di un anno, con prosecuzione degli interventi di sostegno in corso e, in particolare, dell'ADM in contesto materno, terminato il quale ha insistito per l'affidamento esclusivo a sé dei figli; ha, altresì, chiesto il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con revoca del contributo al mantenimento degli stessi a suo carico e quantificazione in Euro 500,00 al mese del contributo ordinario indiretto da porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano; in subordine, ha chiesto il collocamento paritario dei minori, con mantenimento diretto degli stessi.

Nelle note conclusive del 15 aprile 2021 la resistente ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente e l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con regolamentazione della frequentazione paterna con le modalità maggiormente rispondenti all'interesse dei minori. Ha, inoltre, insistito nelle domande ex art. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c..

Osserva il Tribunale che, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Milano e come evincibile dalle stesse allegazioni contenute negli scritti difensivi e nelle note conclusive delle parti, la relazione tra le stesse, continua ad essere caratterizzata da conflittualità ed incomprensione, con reciproche rivendicazioni e sfiducia.

La comunicazione tra i genitori necessita, ancora, di essere sostenuta e mediata da un soggetto terzo non avendo, gli stessi, elaborato e superato le gravi vicende che hanno preceduto l'instaurazione del presente giudizio, oggetto di reciproche denunce querele, con procedimento penale ancora in corso in relazione ai fatti lamentati dal ricorrente.

Durante gli incontri con la dott.ssa Per_6 del Consultorio Familiare di Largo De Benedetti sono, infatti, emerse importanti divergenze in riferimento alla narrazione degli eventi passati, con ripercussione sulla capacità e concreta possibilità per le parti di adeguatamente comunicare

nell'interesse dei figli minori e di elaborare un progetto educativo e formativo condiviso nell'esercizio di una effettiva bigenitorialità.

In particolare, come espressamente evidenziato dai Servizi Sociali, dette divergenze “... *devono necessariamente trovare spazio di trattazione e bonifica, al fine di non ripercuotersi sulle relazioni interne a tutti i componenti del nucleo familiare...*”.

Le parti, inoltre, non hanno mostrato di aver compreso fino in fondo la gravità del disagio vissuto dai minori e delle ripercussioni degli accadimenti che hanno interessato il nucleo familiare sulla serenità e stabilità emotiva dei minori medesimi che sono stati coinvolti nel conflitto genitoriale, anche con sospensione per un lungo periodo della frequentazione materna e reciproca denigrazione e svalutazione.

In proposito, i minori hanno riferito “...*di stare meglio rispetto al periodo in cui non potevano accedere alla loro madre, ma aggiungono di aver l'impressione di camminare ancora sulle uova, in riferimento alle relazioni interne al nucleo...*”, manifestando il desiderio di “...*sentirsi alleggerire dagli avvenimenti trascorsi...*” ed accogliendo favorevolmente l'ipotesi di una terapia di tipo familiare.

I genitori necessitano, dunque, di essere supportati nell'acquisizione di competenze genitoriali più adeguate anche sotto il profilo della capacità di comprendere i bisogni affettivi dei figli minori e di garantire loro un accesso sereno alla figura genitoriale dell'altro.

In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, considerate le complessità e gravi criticità della relazione in essere tra le parti, ancora caratterizzata da profonde incomprensioni e da modalità relazionali disfunzionali, considerate, altresì, le carenze e fragilità personali manifestate dai genitori ed il disagio in cui versano i minori, ancora coinvolti nel conflitto genitoriale, reputa il Tribunale di confermare, nell'interesse ed a tutela di Per_1 e Per_2 il loro affidamento all'Ente, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna come attualmente vigente.

Quanto alla richiesta di parte ricorrente di affido all'Ente dei figli minori, con individuazione del termine di anno e successivo affido esclusivo a sé degli stessi, evidenzia il Collegio che le gravi criticità evidenziate non consentono una prognosi così velocemente favorevole e che, comunque, l'obiettivo del presente provvedimento, con presa in carico del nucleo ed attivazione degli interventi di sostegno come di seguito indicato, è quello di consentire ad entrambi i genitori il pieno recupero delle competenze genitoriali.

Evidenzia, altresì, il Collegio che non sono emerse circostanze nuove tali da indurre il Tribunale a diversamente disporre in punto collocamento prevalente dei figli minori che fin dai tempi della

cessazione della convivenza tra le parti sono stati collocati prevalentemente presso la madre, con ampia frequentazione paterna.

Come già rilevato nel decreto provvisorio del 14 maggio 2020, nonostante le fragilità materne, la resistente è apparsa il genitore maggiormente in grado di tutelare la figura genitoriale dell'altro.

I minori hanno mantenuto rapporti continuativi ed equilibrati anche con la figura genitoriale paterna, con ampi spazi di frequentazione del padre, e hanno acquisito consuetudini di vita che devono essere conservate a tutela della stabilità emotiva e relazionale degli stessi che è già stata gravemente pregiudicata dalla drastica e lunga interruzione della frequentazione materna.

Va, altresì, disposto che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con attenta attività di monitoraggio, anche con periodiche valutazioni psicodiagnostiche, della condizione di benessere psicofisico dei minori e della qualità della relazione intrattenuta dagli stessi con ciascun genitore, e prosecuzione/attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità, di tipo psicologico, psicopedagogico e/o psicoterapico, nonché di carattere educativo in contesto materno e paterno, funzionali all'interesse preminente dei minori medesima ed al recupero delle competenze genitoriali delle parti, nonché alla riduzione della conflittualità tra le parti, con individuazione di canali di comunicazione che consentano loro di effettivamente esercitare la bigenitorialità.

Va, inoltre, confermato l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modulare, nel preminente interesse dei minori, tenuto conto della condizioni di benessere psicofisico degli stessi e dell'andamento degli interventi di sostegno che verranno avviati, la frequentazione paterna che attualmente avviene, a week end alternati, dal giovedì dopo scuola al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola; vacanze natalizie, pasquali ed estive, con ripartizione paritaria e secondo il criterio dell'alternanza.

Il contesto relazionale altamente conflittuale e la reciprocità dei comportamenti assunti dalle parti, all'interno di detto conflitto, inducono il Tribunale a rigettare, non ravvisandone i presupposti, le domande ex art. 709 ter c.p.c. e 614 bis c.p.c. avanzate dalle parti.

Auspica il Tribunale che le stesse, con il supporto dei Servizi Sociali e nell'interesse dei figli minori, superino le gravi difficoltà relazionali esistenti, con pieno recupero delle proprie competenze genitoriali.

Invita le parti ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, collaborando con gli operatori, avvertendole, sin d'ora, che in caso di comportamenti pregiudizievoli per i figli, potranno essere adottati nei confronti di uno o di entrambi i genitori provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.

Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario segnalino immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di pregiudizio per i minori che ne richieda l'intervento.

In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica della sentenza n. 5814/15 resa dal Tribunale di Milano in data 29/4/19 e pubblicata in data 8/5/15, così provvede:

- 1) conferma l'affidamento dei minori Persona_4, nato il 25/4/07, e Per_5 [...], nata il 29/8/08, all'Ente territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori, comune di Milano, che assumerà, sentiti genitori, anche tutte le decisioni più importanti relative alla loro salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
- 2) conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, via Cornalia n. 26;
- 3) conferma la regolamentazione della frequentazione paterna come attualmente vigente: a week end alternati, dal giovedì dopo scuola al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola; vacanze natalizie, pasquali ed estive, con ripartizione paritaria e secondo il criterio dell'alternanza;
- 4) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con attenta attività di monitoraggio, anche con periodiche valutazioni psicodiagnostiche, della condizione di benessere psicofisico dei minori e della qualità della relazione intrattenuta dagli stessi con ciascun genitore, e prosecuzione/attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità, di tipo psicologico, psicopedagogico e/o psicoterapico, nonché di carattere educativo in contesto materno e paterno, funzionali all'interesse preminente dei minori medesima ed al recupero delle competenze genitoriali delle parti, nonché alla riduzione della conflittualità tra le parti, con individuazione di canali di comunicazione che consentano loro di effettivamente esercitare la bigenitorialità;
- 5) dà incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente modulare, nel preminente interesse dei minori, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico

degli stessi e dell'andamento degli interventi di sostegno che verranno avviati, la frequentazione paterna;

- 6) conferma, per il resto, le statuizioni della sentenza n. 5814/15 resa dal Tribunale di Milano del 29/4/15, pubblicata in data 8/5/15;
- 7) invita le parti ad attenersi a tutte le indicazioni che verranno fornite dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, collaborando con gli stessi, avvertendole sin d'ora che in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di uno o di entrambe le parti;
- 8) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario comunichino immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per i minori;
- 9) rigetta le domande ex art. 709 ter e 614 bis c.p.c.;
- 10) compensa le spese di lite;
- 11) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU già liquidate con decreto del 21/5/20.

DECRETO immediatamente efficace.

SI COMUNICHI.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 aprile 2021

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Fulvia De Luca

IL PRESIDENTE

dott.ssa Maria Laura Amato